

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3241/2533

พันโททองพานธ์ ศรีอักษร
นายสงวน วัฒนาพานิช กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 132, มาตรา 406, มาตรา 491

โจทก์ทำสัญญาขายฝากที่ดินทั้งแปลงแก่จำเลย แล้วไม่ใช่สิทธิไถ่ภายในกำหนดแม้เนื้อที่ที่ดินที่แท้จริงจะมากกว่าเนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน จำเลยก็ยอมได้ที่ดินพิพาทส่วนที่เกินกว่าเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินโดยมีมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และไม่เป็นเหตุให้โจทก์เสียเปรียบ ที่ดินพิพาทจึงไม่เป็นลาภมิควรได้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกคืน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๑๘๗ ตำบลปทุม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ๘/๑๐ ตารางวา ไว้แก่จำเลยที่ ๑ ในราคา ๔๖๒,๐๐๐ บาท โดยมีเจตนาผูกนิติสัมพันธ์ต่อกันตามเนื้อที่และราคาดังกล่าว โจทก์ไม่ได้ใช้สิทธิไถ่ที่ดินที่ขายฝากภายในกำหนด ต่อมาโจทก์ทราบว่าที่ดินที่ขายฝากมีเนื้อที่ประมาณ ๔๘ ไร่ การที่จำเลยที่ ๑ ได้ที่ดินเกินไปประมาณ ๖ ไร่ เพราะโจทก์สำคัญผิดในเนื้อที่ของที่ดินซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมจึงเป็นการไต่ไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นเหตุให้โจทก์เสียเปรียบ จำเลยที่ ๒ เป็นกรมในรัฐบาล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของจำเลยที่ ๒ ทราบว่าจำเลยที่ ๑ ได้รับโอนที่ดินจากโจทก์เกินกว่าที่ตกลงจด

ทะเบียนขายฝาก ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการเพื่อคืนที่ดินส่วนที่เกินแก่โจทก์ แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด-อุบลราชธานี กลับร่วมมือกับจำเลยที่ ๑ เอาที่ดินส่วนที่เกินไว้เป็นของจำเลยที่ ๑ เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันโอนที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๑๘๗ ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ ส่วนที่เกินจากเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ๘/๑๐ ตารางวา คืนแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ขายฝากที่ดินทั้งแปลงแก่จำเลยที่ ๑ หากเนื้อที่เกินกว่าเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินก็ไม่ใช่ลาภมิควรได้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกคืน จำเลยที่ ๑ ไม่เคยร่วมมือกับจำเลยที่ ๒ กระทำการตั้งโจทก์ฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า เดิมโจทก์ออกโฉนดที่ดินตาม น.ส.๓ รวม ๕ ฉบับ เนื้อที่ประมาณ ๘๓ ไร่ โดยโจทก์เป็นผู้นำรังวัดด้วยตนเองจึงรู้แนวเขตและเนื้อที่ของที่ดินเป็นอย่างดี โจทก์ได้รับโฉนดที่ดินไปแล้ว ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมโดยให้ที่ดินแปลงหนึ่งมีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ หลังจากนั้นโจทก์จดทะเบียนขายฝากที่ดินแปลงคงเหลือทั้งแปลงแก่จำเลยที่ ๑ เจ้าพนักงานดำเนินการให้ตามความประสงค์ของโจทก์โดยปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนทุกประการ ไม่ได้ร่วมมือกับจำเลยที่ ๑ ตั้งโจทก์ฟ้อง ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์มีเจตนาขายฝากที่ดินทั้งแปลงแก่จำเลยที่ ๑ และฟ้องโจทก์เคลือบคลุม พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม โจทก์และจำเลยที่ ๑ ตกลงจดทะเบียนขายฝากที่ดินกันทั้งแปลง และการกระทำของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่พิพาทชายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ...ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ทำสัญญาขายฝากที่ดินทั้งแปลงแก่จำเลยที่ ๑ ดังนั้นเมื่อโจทก์ไม่ใช้สิทธิไถ่ภายในกำหนด ที่ดินทั้งแปลงจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ ๑ โดยเด็ดขาดแล้ว จำเลยที่ ๑ จึงมีมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้ และไม่เป็นเหตุให้โจทก์เสียเปรียบแต่อย่างใด หากโจทก์ใช้สิทธิไถ่ภายในกำหนดที่ดินทั้งแปลงรวมทั้งที่ดินพิพาทก็จะกลับคืนมาเป็นของโจทก์ตามเดิม ที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่าที่ดินพิพาทไม่เป็นลาภมิควรได้แก่จำเลยที่ ๑ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพาทชายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายจรูญวิทย์ ทองสอน

ศาลอุทธรณ์ - นายนายชัย สุนทรพินิจกิจ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น